

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/6254

הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור קטינים על ידי רב עיר), התשפ"ו–2025

- הוספת סעיף 1א¹ 1. בפקודת העדה הדתית (המרה)¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 1 יבוא :
- "הגדרות 1א. בפקודה זו, "רב עיר" – כהגדרתו בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס–1980², לרבות רב אזורי ורב יישוב כהגדרתם בסעיף 7 לאותו חוק."
- תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לפקודה, אחרי פסקה (1) יבוא :
- "(א) לעניין פקודה זו רואים רב עיר כראש הסניף המקומי של העדה היהודית בשטח שבו הוא יושב.
- (ב) רב עיר רשאי להקים בית דין לגיור בשטח שבו הוא יושב לטובת גיור בנות עד גיל 12 ובנים עד גיל 13 שאינם יהודים, והם או הוריהם עלו מכוח חוק השבות, התש"י–1950³.
- (ג) אישור רב עיר כי אדם המיר את דתו ונתקבל לעדה היהודית יחשב כתעודת אישור לצורך פקודה זו ללא צורך בכל אישור נוסף."

דבריו הסבר

מנגנון הגיור בישראל אינו נותן מענה מספק בכל הנוגע לגיורם של מי שאינם יהודים. בתי הדין המיוחדים לגיור אשר הוקמו בהחלטת הממשלה על פי דוח נאמן אינם עונים על הדרישה לגיור וכתוצאה מכך נוצרים עיכובים בתהליכי הגיור הגורמים פגיעה קשה במבקשים להתגייר.

בעבר אפשרה מועצת הרבנות הראשית לכל רב עיר לגייר ולתת אישור על גיור, ואולם לאחר מכן החליטה מועצת הרבנות הראשית לשלול מרבני העיר סמכות זו.

יש לזכור כי רבני העיר נבחרים מכוח תקנות בדבר בחירת רבני העיר שתוקנו על פי הסמכה בחוק

¹ חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1269.

² ס"ח התש"ס, עמ' 90.

³ ס"ח התש"י, עמ' 159.

שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, והם חייבים להיות בעלי כושר מהרבנות הראשית לישראל ועל כן אין הצדקה לשלול מהם את האפשרות לערוך הליך גיור. הדברים אמורים במיוחד ככל שמדובר בילדים.

יהדותם של ילדים אשר עולים מכוח חוק השבות, התש"י–1950, לעיתים אינה מוסדרת, ולמרות שהם ילדים אשר גדלים במשפחות יהודיות ובמסגרות חינוכיות יהודיות הם אינם מוכרים כיהודים בפועל, דבר המקשה על השתלבותם בעתיד באופן מלא בחברה הישראלית.

לאור האמור, מוצע לקבוע כי רבני עיר יהיו רשאים להקים בתי דין לטובת גיור קטינים אשר הם או הוריהם עלו מכוח חוק השבות, התש"י–1950, במקרים בהם מתקיימים התנאים ההלכתיים הנדרשים. גיור קטינים יאפשר לילדים הגדלים במשפחות יהודיות או במסגרות חינוכיות יהודיות להשתלב באופן מלא בחברה הישראלית ובקהילה אליה הם משתייכים בפועל. הדבר עולה בקנה אחד עם עקרון טובת הילד ועם הרצון למנוע מצבי ניכור או הפליה עתידיים בתחומי החינוך, השירות הצבאי והנישואין. הצעת החוק נועדה להבטיח את חיזוק הקשר של הדור הבא לזהותו היהודית, ולהעניק לילדים אלו תחושת שייכות וביטחון בזהותם כחלק מהעם היהודי וממורשתו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בחשוון התשפ"ו (03.11.2025)